

1529202-26.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529202-26.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529202-26.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2194029/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 26193281

- 93º D.P. JAGUARÉ, 2194029 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Autor Desconhecido 7 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

LUCAS LIMA DE JESUS, qualificado nos autos, foi inicialmente denunciado, juntamente com FABRÍCIO DE CASTRO SILVA, ADAURIAN EDUARDO PINHEIRO DA SILVA e ERICK SILVA LIMA, os primeiros como incurso nos arts. 158, §1º e §3º, c/c art. 29, "caput" e

art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69 todos do Código Penal e o último como incurso nos arts. 158, §1º e §3º e art.288, parágrafo único, na forma do art. 69 todos do Código Penal.

Todavia, às fls. 433/436, houve aditamento à denúncia com relação a LUCAS e FABRÍCIO, sendo a eles imputada a prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de julho de 2019, FABRÍCIO DE CASTRO SILVA e LUCAS LIMA DE JESUS, qualificados nos autos, receberam em proveito próprio, valores ilícitos, quais sejam no valor de R\$9.500,79 (nove mil e quinhentos reais e setenta e nove centavos) em favor de FABRÍCIO e duas nos valores de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ambas em favor de LUCAS (documento acostado a fls.41), mesmo cientes de que se tratavam de dinheiro ilícito.

Segundo a denúncia e seu aditamento, no dia 13 de julho de 2022, a vítima Luan Carlos de Lima acessou o aplicativo de relacionamentos denominado "Par Perfeito" e conheceu virtualmente uma mulher que se identificou como "Fabiúla". Assim, após dois dias se relacionando virtualmente, a vítima marcou um encontro presencial com "Fabiúla", no local acima apontado. Apurou-se também que a vítima se dirigiu ao local combinado, onde foi abordada por quatro indivíduos não identificados que, em poder de arma de fogo, a colocaram no banco traseiro de um veículo cor prata, no qual ficou por aproximadamente quatro horas. Enquanto estavam em poder da vítima, restringindo sua liberdade, os agentes não identificados procuravam algum lugar que pudessem levá-la, bem como procuravam por pessoas que pudessem emprestar suas contas bancárias e máquinas de cartão, para que conseguissem auferir o maior lucro financeiro possível. Durante as conversas, os agentes ainda discutiram qual seria a taxa a ser paga para as pessoas que emprestassem as contas.

Após aproximadamente quatro horas, a vítima foi levada para um "cativeiro" localizado na Rua Sebastião Martins, 353-A, onde permaneceu por mais oito horas. Durante esse período, o denunciado ERICK e outros três agentes ainda não identificados, armados, vigiavam e se revezavam no local, sempre ameaçando a vítima com armas de fogo. Enquanto isso, os outros quatro agentes que inicialmente arrebataram a vítima, iam e voltavam ao local do "cativeiro", sempre falando ao telefone com terceiros e utilizando o celular da vítima Luan para realizar as transferências bancárias.

Assim, enquanto o ofendido Luan estava no "cativeiro", os agentes determinaram que fizesse transferências bancárias, quais sejam, uma no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em favor de ADAURIAN, outra no valor de R\$ 9.500,79 (nove mil e quinhentos reais e setenta e nove centavos) em favor de FABRÍCIO e duas nos valores de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ambas em favor de LUCAS (documento acostado a fls.41), que receberam referidos valores mesmo cientes de que se tratavam de produto de crime.

Já no dia seguinte, por volta das 10h40min, Luan foi obrigado, mediante ameaça com arma de fogo, a entrar em contato com sua tia Deise Cristiane de Lima e pedir para que ela lhe transferisse a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), como condição para ser libertado.

Assim, a vítima entrou em contato com sua tia Deise e, após inventar que precisava do dinheiro e informar a conta corrente, Deise realizou o depósito do valor em nome de Ana Cristina da Silva.

Após a realização do depósito feito por Deise, por volta das 11h50min do dia 16 de julho, o ofendido Luan foi liberado na via pública, a pé, nas proximidades do local em que foi mantido refém por cerca de oito horas.

Assim, a vítima acionou a polícia e apontou o local exato do seu "cativeiro", qual seja, Rua Sebastião Martins, 353-A.

Em poder do endereço do cativeiro, dos extratos bancários de Luan, bem como através da transferência bancária realizada por Deise, os policiais passaram a investigar o crime.

Durante a investigação, foi possível identificar os denunciados FABRÍCIO e LUCAS, como aqueles que receberam os valores transferidos da conta da vítima, mesmo cientes da origem ilícita.

A denúncia foi recebida em 07 de setembro de 2022 (fls. 241/243), já designando-se

de pronto audiência de instrução e julgamento para celeridade do processo. O feito foi desmembrado com relação a ADAURIAN e a ERICK, ante a ausência de citação do primeiro e o pedido da defesa de ERICK para que fosse observado o prazo para a defesa preliminar (fls. 355). Posteriormente, o feito também foi desmembrado no tocante à FABRICIO, para manifestação da defesa nos termos do art. 384, §2º do CPP (fls. 442).

Os réus foram citados (fls. 363/365, 385 e 436), foram apresentadas resposta à acusação (fls. 282/290 e 369/378) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 305 e 407).

Houve aditamento à denúncia (fls. 433/436), manifestação das defesas, bem como recebimento do aditamento às fls. 436.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e de defesa e, após, interrogado o acusado (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a procedência da ação, para condenar o réu LUCAS nos termos do aditamento da denúncia, bem como para fixar reparação de danos, em favor da vítima, no valor de R\$ 9.500,79 (fls. 436/442).

A Defesa de LUCAS, por seu turno, em sede de memoriais, argumentou que o acusado emprestou sua conta bancária e não recebeu nenhuma vantagem econômica por isso, desconhecendo a origem ilícita dos valores nela depositados, pelo que postulou a absolvição do acusado, por atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para receptação culposa, que se deixe de aplicar a pena nos termos do §5º do art. 180 do Código Penal ou aplicação apenas da pena de multa; alternativamente, postulou, a fixação da pena base no mínimo legal e de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena de reclusão por detenção, sem aplicação de multa (fls. 496/502).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, pelos documentos de fls. 28/30 e 40/41, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A origem ilícita do dinheiro advém dos mesmos documentos, sendo proveniente da extorsão antecedente sofrida pela vítima.

A autoria do delito pelo acusado LUCAS, outrossim, restou comprovada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, o réu LUCAS disse que conheceu Camila Tainara por um aplicativo de relacionamento. Ela lhe pediu uma conta para receber um dinheiro de um primo dela, perguntou se era "limpo", ela disse que era de empréstimo. Sacou o dinheiro e entregou para "Guilherme", primo dela. Não sabe o endereço dela, ela mora em Itapevi, mas não sabe bairro, não tem telefone, nada, dela. Não sabe o nome completo de "Guilherme". Confiou na palavra dela.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a eles incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A vítima Luan disse que estava conversando com uma pessoa, foi à casa da pessoa, no Rio Pequeno, por volta de 23h, aguardou, ela mandava esperar que estava se arrumando. Quando ia embora, chegou um carro com quatro homens, lhe colocaram dentro do carro, ficou cerca de 3 horas em poder deles e o levaram para um cativieiro. Levaram seu celular para fazer transações bancárias, procurando pessoas. Outra pessoa entrou no carro e direcionou o motorista a cativieiro. Ficou vendado a partir do momento que entrou no carro. Ficou com uma pessoa no cativieiro que não era nenhum do carro, ficou até 7h30min/8h com tal pessoa. Chegou um terceiro, acha que é o dono do local. Voltou uma pessoa 9h e começou a fazer as transações bancárias, próximo das 10h mandaram pedir para um parente mais dinheiro, pediu para sua tia, e foi liberado por volta de 12h. O prejuízo foi em torno de 30mil reais. Conheceu a mulher pelo aplicativo "Par Perfeito". Quando da abordagem viu uma pessoa, o que lhe agarrou. Quem reconheceu foi a pessoa que lhe acompanhou na

soltura, que ficou com ele no cativado. Mandaram-no tirar a máscara, fingir que eram amigos e andou umas três/quatro armas. Quando foi abordado eles estavam armados, fizeram até pegar na arma. A pessoa que reconheceu era apenas o vigia, perguntava senhas. A pessoa que deduziu ser o dono do cativado também perguntava senhas. Foi colocado em um veículo prata. Ficou ao todo doze horas e meia com as pessoas. Ligou para sua tia do celular de um deles, ela depositou R\$2.000,00. Levaram-no até a Rodovia Raposo Tavares e eles lhe deram dinheiro para pegar um táxi. Viu o nome das pessoas no extrato bancário, lembra-se do nome de FABRICIO. O reconhecimento da Delegacia de Polícia foi pessoal. Não teve prejuízos financeiros porque em contato com os bancos e o BACEN foi ressarcido integralmente. Foi utilizado suas contas no BRADESCO e no NUBANK. A partir do NUBANK que foi pela conta das pessoas, acha que foi o mais fácil para liberar transferências. Eles fizeram empréstimos de cerca de onze mil no BRADESCO, mas só transferiram cerca de cinco mil para o NUBANK. Contando sua tia, cinco pessoas teriam sido beneficiárias. Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras das vítimas, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino dos crimes da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever legal de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

A testemunha Luiz Fernando da Silva disse só conhecer ERICK. Ele pediu uma conta, emprestou a conta de sua irmã. Não tinha emprestado a conta de sua irmã antes, ela é deficiente. Foi à Delegacia de Polícia justificar porque saiu mandado de prisão para ela. Cresceu junto com ERICK. Não sabe a profissão de ERICK. Não sabe se ele pedia contas de outras pessoas.

O Policial Civil João França, reconheceu os réus FABRICIO e LUCAS em audiência e relatou que a vítima lhes contou sobre o crime e fizeram trabalho com os comprovantes de transferência bancária a partir da conta da vítima. Eles não foram reconhecidos pela vítima. Eles foram identificados pelo rastreamento do dinheiro, a vítima reconheceu ERICK apenas. Uma moça deficiente, Ana Cristina, também teve sua

conta utilizada, tinha até sido decretada sua temporária, que depois foi revogada. O irmão da moça que tem deficiência disse que sua conta também tinha sido utilizada. Eles moravam próximo, o cativado era próximo e eles são "meios parentes". Luiz Fernando, irmão da moça deficiente, disse onde ERICK morava.

Suas palavras foram integralmente ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Civil Kauê Guazzelli Gomes, que também reconheceu os réus FABRICIO e LUCAS presentes em audiência e acrescentou que a transferência de uma mulher de R\$2.000,00 foi o "resgate", tia da vítima. O irmão de Ana teria recebido algo para emprestar a conta dela.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa não lograram infirmar a prova produzida pela acusação.

Luan Ricardo Moreira Romualdo disse que trabalha com FABRICIO em comércio de peças, ele trabalha operando máquinas, é ajudante dele. A família disse que ele tinha sido preso. Lembra-se de um dia que ele parou porque o telefone tocou, ele ficou meio "atribulado". Ele comentou, acha, que tinha caído um dinheiro na conta dele que não devia ter caído.

Leonardo Soares Castro disse ser primo de FABRICIO. No dia 15 de julho estava trabalhando na balada, é DJ, FABRICIO foi com ele. Um amigo de balada disse que precisava de uma conta porque tinha vendido um carro. FABRICIO disse que tinha e eles ficaram trabalhando. Ele queria uma conta NUBANK, ele não frequenta a noite,

estava com sua esposa grávida. O rapaz conhece como "Will", tentou entrar em contato com ele, iria entregá-lo para a polícia. Ele só negava. FABRICIO não conhecia "Will", é responsável por seu primo estar preso.

Edicleuton Reis Borges disse conhecer LUCAS há 10 anos. Já viu LUCAS com "Camila Tainara". Eles se conheceram no "aplicativo". Ele é "ingênuo".

Tomas Clayderman Barbosa de Oliveira disse também conhecer LUCAS há 10 anos. Nunca o viu envolvido em crimes. Soube de "Camila Tainara", mas não a conhece.

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele recebeu em proveito próprio, valores em sua conta bancária - R\$ 2.000,00 e R\$ 5.700,00 (cf. fls. 41), mesmo cientes sua origem ilícita (não comprovado o contrário por ele), inexistindo meios para a pretensa desclassificação para a modalidade culposa, pautada na alegada ausência de dolo pelo acusado exigido na espécie.

"Ora, não é crível que alguém simplesmente ceda sua conta bancária para alguém, que sequer consegue identificar, sem trazer qualquer indicação do motivo para esse empréstimo. E mais, em seguida, em atitude altamente incomum, realize (...) saques em dinheiro (...) e entregue simplesmente ao tal amigo sem maiores formalidades. Evidente, então, que sabia da origem criminosa dos valores - que derivaram de (...) origem ilícita, de maneira que a receptação está bem comprovada e a condenação (...) de rigor" (TJSP; Apelação Criminal 1537469-89.2019.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/11/2022; Data de Registro: 02/11/2022), justamente como ocorreu no caso dos autos.

No presente caso, o acusado afirmou que emprestou sua conta bancária para pessoa que conheceu em site de relacionamento, para que seu suposto primo recebesse valores, sem sequer trazer motivo para tal empréstimo. E mais, os supostos saques dos valores ilícitos e sua entrega também não restaram comprovadas nos autos.

Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a sua ciência quanto a origem espúria deste, e, por conseguinte, demonstra a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame. Nesse sentido:

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito" (TJSP - AC 170.250 - Rel. Cerqueira Leite - RT 717/385).

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Versão escusatória infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia de sua origem espúria. Caracterizada a receptação dolosa. Circunstâncias fáticas o incriminam. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena corporal por prestação de serviços comunitários. Pedido de aplicação do sursis da pena. Inviabilidade. Já aplicada a substituição por restritiva de direitos. Nenhum reparo. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0044659-74.2012.8.26.0196, Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Franca; Órgão julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado LUCAS é primário (fls. 343/344).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

Não há atenuantes, nem agravantes a serem consideradas.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ressalto, nesse ponto, quanto aos pedidos de fls. 502, itens 'c', 'd' e 'f' que “É defeso ao juiz isentar o réu de pena, uma vez comprovada a consunção dos fatos ao tipo penal, por estar o juiz, como representante do Poder Judiciário, adstrito ao fiel cumprimento da lei penal, poder este que não lhe é discricionário, não podendo ele furtar-se ao apenamento, uma vez constatado o crime, salvo nas hipóteses em que a lei o permita, e que não estão presentes no caso em comento” (TJSP; Apelação Criminal 0113959-66.2018.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu LUCAS LIMA DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de um ano de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 10 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, POR IGUAL PRAZO, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, do Código Penal), na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, com base no art. 44, § 2º do mesmo diploma legal.

Não persistindo a substituição, em atenção ao disposto no § 2º, “c” ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, desde que compatível com eventuais outras condenações.

Vez que ao acusado foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 442, 445/447 e 454) e não deu azo à nova decretação de sua custódia cautelar, entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Regularize-se a tarja dos autos.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com base no art. 387, IV, do CPP, considerando o pedido expresso constante da denúncia e seu aditamento (fls. 166 e 436), tendo havido oportunidade para a ampla defesa, e tendo em vista o prejuízo material efetivamente sofrido pelos ofendidos com o crime, FIXO como valor para reparação dos danos causados pela infração a quantia referente ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima, quanto aos valores depositados na conta do acusado (R\$ 7.700,00 – cf. fls. 41).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA